

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 751/2533

นายเริงเกียรติ มหาวิจิณัยมนตรี

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กรมสรรพากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 36)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 11,880 บาทแก่โจทก์ กับให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2531 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ